

0002342-34.2017.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0002342-34.2017.8.26.0019 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002342-34.2017.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 29/2017 - 4º

Distrito Policial de Americana, 4158/2016 - Central de Polícia Judiciária de Americana, 182/2016 - 4º Distrito Policial de Americana

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Gomes dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

LUCAS GOMES DOS SANTOS está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, incisos I e IV, cc. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, acusado de no dia 17 de abril de 2016, por volta de 21 horas, na Rua Rodovia Ivo Macris, 36, bairro Monte Verde, nesta cidade, agindo em concurso com terceiro não identificado, ter tentado subtrair, para ele, uma impressora - marca "HP", um monitor de vídeo - marca LG, motor de compressor - marca "Nova", luminária com duas lâmpadas, uma caixa de ferramentas e um "macaco", avaliados em duzentos e sessenta reais, pertencentes à borracharia "Auto Center Paraná", mediante rompimento de obstáculo.

A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Recebida a denúncia em 09 de fevereiro de 2021 (fls. 240/241), o réu foi citado

(fls. 246/248).

Resposta à acusação no prazo legal (fls. 260/263).

Na instrução foi ouvida uma testemunha e interrogado o réu.

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação pugnou pela procedência da denúncia, provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime (fls. 315/317).

A Defesa pleiteia a absolvição, nos termos do artigo 386, V e ou VII.

Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não ficou provada a participação do acusado no crime e não existiriam provas de autoria e materialidade. Não constava dos autos como foram identificados os objetos apreendidos (fls. 325/327).

É o relatório.

DECIDO.

É caso de condenação.

Na fase extrajudicial, o réu alegou que estava em sua casa, Huda apareceu dizendo que havia comprado de uma mulher material para montar oficina e o chamou para buscar. Chegaram na borracharia por volta de 15 horas. Huda depois alegou que esqueceu as chaves e quebrou a porta para entrarem. Depois de 4 horas no local, chegaram populares e esse Huda saiu correndo e o deixou para trás. Não correu porque não sabia o que estava acontecendo. Foi amarrado em um poste e agredido por pessoas desconhecidas que o acusavam de furto. Huda não disse em nenhum momento que iria furtar a borracharia.

Em Juízo, inovou, dizendo que foi contratado por um rapaz, para ajudar a carregar algumas coisas. Não o conhecia e como estava parado, era no mesmo bairro, aceitou. Porém, depois populares o acusaram de roubo. O rapaz saiu correndo e ele ficou. O que fugiu foi acusado de estar roubando e ele, réu, explicou que estava sendo pago para retirar as coisas e pensou que o rapaz que fugiu também teria comprado. Não falou que estava roubando. O policial chegou, foi na delegacia e saiu. O nome da pessoa que ajudou era Huda. Não o conhecia antes dos fatos. Quando foi preso disse não saber estava sendo furtado e que teria sido contratado para carregar. O rapaz era moreno escuro e bem mais baixo que ele (réu). Quando chegou lá, ele falou que teria comprado da mulher. Estava carregando, chegou o pessoal falando que estava roubando, saiu correndo para o mato e ele ficou lá, porque conhecia a Fabiana. Ele não falou o nome da mulher de quem teria comprado. Não conhece a pessoa, mas ele falou teria comprado de uma mulher.

A versão do réu não convence.

A testemunha Edval de Paula Souza esclareceu que em patrulhamento avistaram um veículo pegando fogo. Uma pessoa informou que um pessoal teria pegado um dos suspeitos, que estaria na borracharia e levado a um local próximo. Queriam tirar a vida do Lucas. Conseguiram o localizar, ele estava amarrado e com um saco plástico na cabeça. Soltaram-no e ele explicou ter sido contratado pelo dono do veículo mencionado para pegar as mercadorias. Segundo informação dele, chegaram três pessoas para defender o dono da borracharia (falecido), bateram no rapaz e o fizeram descarregar o veículo, assim como colocar os objetos de volta na borracharia.

O dono do veículo se evadiu, ficou só o Lucas. Segundo ele, teria sido contratado para pegar esses objetos. Não conhecia o Lucas de outras ocorrências.

Bem evidente, pois, que o réu foi mesmo o autor do crime, concorrendo eficazmente para o delito.

Assim, foi até o local, romperam obstáculo e ingressaram, separando o quanto interessava e de valor patrimonial. Acabaram surpreendidos, o comparsa do réu fugiu e permaneceu ele, inclusive detido por populares. Não fosse, alertaram os policiais, a chegada dos agentes, havia risco de linchamento, pois o réu já estava amarrado e com plástico na cabeça.

Houve recuperação dos bens, mercê desses mesmos populares, que obrigaram o réu a devolver tudo.

Tal apreensão, por si só, já justifica o entendimento no sentido de que `Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa

inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório'' (JTACrSP 66/410).

A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014). O bem subtraído tinha valor patrimonial e utilidade para a vítima, não se tratando de indiferente penal.

A alegação do réu de que ignoraria o intento de subtrair, de terceiro, é mendaz e sequer foi comprovada.

Não se dignou a identificar a pessoa que o teria contratado para ajudar no transporte de bens, assim como é incrível que, vendo o citado terceiro arrombar a porta, não desconfiar que estariam furtando.

De rigor, assim, a condenação do réu.

A materialidade foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08/11), auto de avaliação (fls. 12/14) e pelo auto de entrega (fls. 15/17).

Fixação das penas.

O réu é portador de maus antecedentes (vg. Processo nº 000723-10.2015.8.26.0320 - trânsito em julgado para a Defesa em 29/05/2020 - 3ª Vara Criminal de Limeira, fato cometido antes do crime denunciado, artigo 306 do CTB, 15 de novembro de 2015).

Fixo a pena base no mínimo legal, acrescida de 1/6.

Na segunda fase, é reincidente específico (vg. Processo nº 0005216-

64.2014.8.26.0320 (0008378-35.2016.8.26.0502 - trânsito em julgado para a Defesa em 05/11/2015 - 3ª Vara Criminal de Limeira). Porém, era menor de 21 anos à época do

fato, atenuante, recomendando-se a compensação da agravante da reincidência específica com a atenuante da menoridade.

Compenso as circunstâncias, mantendo inalterada a pena base.

Na terceira fase, pela tentativa, reduzo a pena em 1/3, tendo em vista que os objetos já estariam no veículo, na iminência de serem levados, o que não sucedeu pela intervenção de populares e, depois, da Polícia.

Reincidente específico, estipulo para início de cumprimento da pena o regime fechado, não favoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos da súmula 269 do C. STJ.

Incabível a substituição na forma do artigo 44 do Código Penal por impossibilidade legal (reincidente específico), além de não socialmente recomendável pelos antecedentes e reincidência. Idem para o 'sursis', mercê de expressa vedação legal derivada da citada reincidência.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu para condenar a LUCAS GOMES DOS SANTOS às penas de um (01) ano, cinco (05) meses e dez (10) dias de reclusão, regime inicial fechado e oito (08) dias-multa, piso, por infração ao artigo 155, §4º, incisos I e IV, cc. artigo 14, inc. II; 61, I e 65, III, 'd', todos do Código Penal.

Não existem elementos nos autos para arbitramento de valor mínimo indenizatório, não se tendo, a respeito, instaurado o contraditório.

Vinculado o veículo apreendido ao crime, aqui reconhecido, decreto a sua perda, oficiando-se à autoridade policial para as providências cabíveis.

Condeno o réu nas custas do processo, que arbitro em 100 UFESPs.

Faculto recurso em liberdade, porque assim o réu vem respondendo aos atos do processo, mantidas eventuais medidas cautelares acaso concedida liberdade provisória.

Após o trânsito, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 04 de maio de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA